



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

Seção I: Do Controlador e do Operador (Art. 37)

Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.

Na Prática: O ROPA e o Legítimo Interesse

Registro de Operações (ROPA)				

Ambas as entidades devem documentar suas ações.



Alerta de Legítimo Interesse: Por que a lei o destaca?
Sem o consentimento direto do titular, o **registro rigoroso e detalhado** torna-se a **principal prova de boa-fé e conformidade da empresa**.

Relatório de Impacto à Proteção de Dados (Art. 38)

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

A Anatomia do RIPD (Relatório de Impacto)



Limites do Relatório:

O RIPD atua como um "extintor de incêndio" para alto risco ou exigência da ANPD, garantindo sempre a proteção aos segredos comercial e industrial da empresa.

Instruções e Padrões da ANPD (Art. 39 e 40)

Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.

Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência.

A Dinâmica de Comando: Controlador → Operador

O Papel da ANPD (Art. 40): Define o 'Como' (padrões de interoperabilidade e segurança) e o 'Até Quando' (temporalidade dos registros).



Uma empresa (Controladora) contrata um serviço de nuvem (Operadora) para armazenar dados. O serviço de nuvem só pode processar os dados conforme o contrato estrito. Se agir por conta própria, equipara-se ao Controlador em responsabilidade.

Seção II: Do Encarregado de Dados (Art. 41)

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

O DPO (Data Protection Officer) e sua Publicidade



A lei exige **transparência absoluta**.

O encarregado (termo de mercado: DPO) **não pode ser uma figura oculta**.

O canal de comunicação deve ser público, claro, objetivo e de fácil acesso ao titular.



Privacidade:

Fale com nosso Encarregado (DPO), João da Silva.

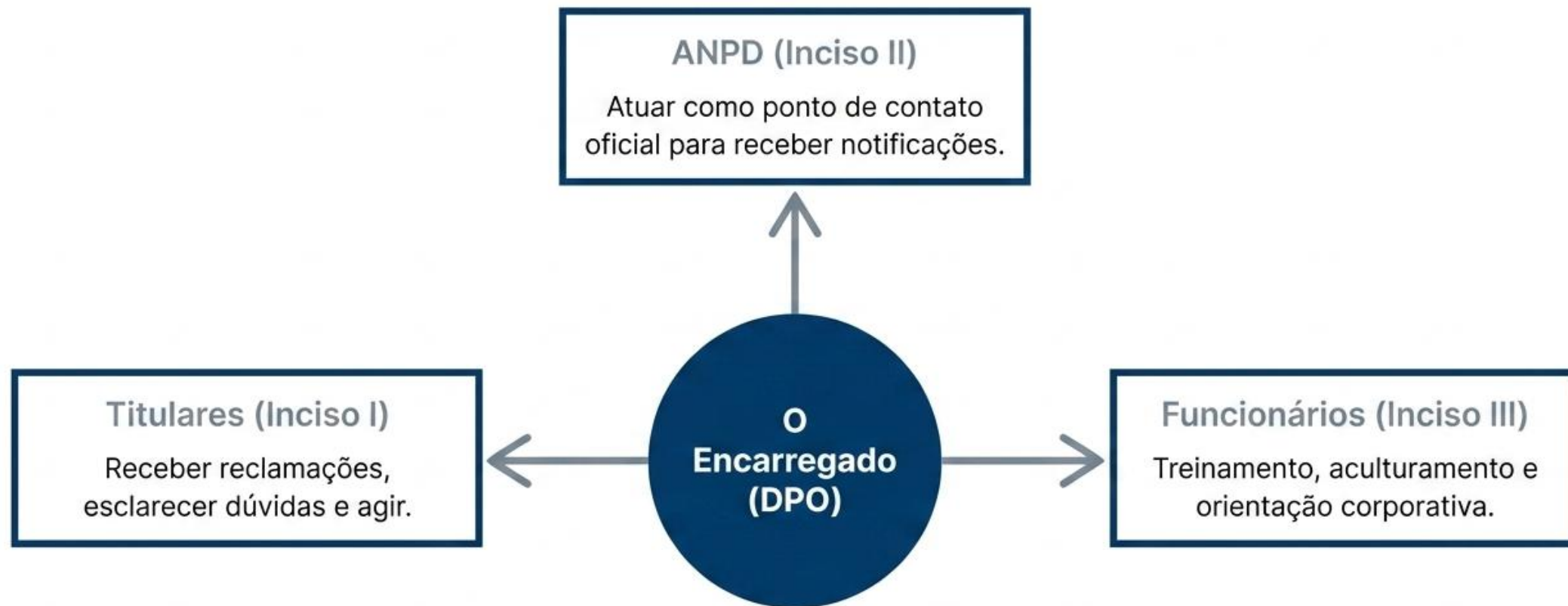
E-mail direto: dpo@empresa.com.br

Atribuições do Encarregado (Art. 41, § 2º)

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:

- I** - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- II** - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
- III** - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
- IV** - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

Mapa de Atribuições: A Ponte de Comunicação

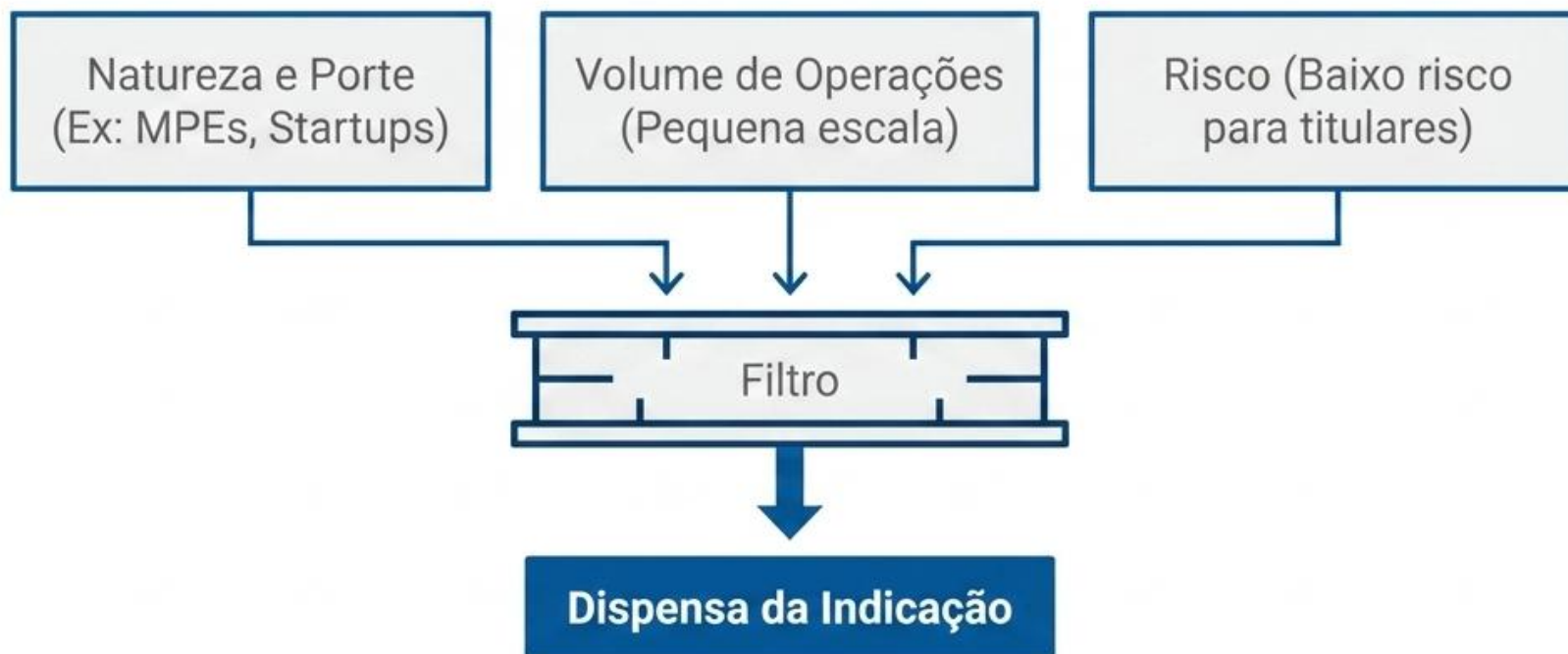


Inciso IV: O DPO também executa tarefas complementares definidas pelo Controlador para manter o ecossistema seguro.

Exceções à Regra (Art. 41, § 3º)

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.

Flexibilidade Regulatória: Hipóteses de Dispensa



A ANPD utiliza estas normas complementares para aliviar os custos operacionais e burocráticos de pequenos negócios, adequando a exigência à realidade corporativa.

Visão Geral: O Ecossistema de Tratamento

	Controlador	Operador	Encarregado (DPO)
Função Central	Quem detém os dados. (Toma as decisões).	Quem processa os dados. (Executa ações técnicas).	Quem faz a ponte. (Comunica e governa).
Execução Técnica	Emite as instruções e fiscaliza.	Age estritamente sob comando.	Orienta funcionários sobre as práticas corretas.
Responsabilidade Primária	Responsabilidade principal perante a lei. Elabora o RIPD se exigido.	Responsabilidade solidária se violar as instruções do Controlador.	Garantir a comunicação fluida com a ANPD e os Titulares.

1) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRP - 16ª Região (ES)

O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando for com base no legítimo interesse.

2) Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCU Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - TCU - Auditor Federal de Controle Externo

No que tange ao tratamento de dados pessoais em contratos de TI, o controlador e o operador devem manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, além de adotar medidas de segurança contra acessos não autorizados a tais dados.

3) Ano: 2025 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: MPE-RS

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 – Cap. IV – Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais, Seção I – Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, Art. 41, § 2º, as atividades do encarregado consistem em, EXCETO

- A) revisar contratos jurídicos da empresa com foco em cláusulas comerciais.
- B) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.
- C) orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais.
- D) receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências.
- E) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências.

GABARITO

1 - certo

2 - certo

3 - A